

1504528-63.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330386/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Brenda Souza da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504528-63.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504528-63.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330386/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Brenda Souza da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra BRENDA SOUZA DA SILVA pela conduta prevista no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 11h50, na Penitenciária III de Hortolândia, localizada na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 05, Jardim Novo Ângulo, nesta cidade de Hortolândia.

Narra a denúncia que a ré trazia consigo, trazia consigo, para fim de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 01 segmento de papel, na cor branca, de dimensões de 12 x 08 cm, contendo 2,5 gramas do canabinóide sintético ADB-BUTINACA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 71/74). FA e certidão de distribuições criminais às fls. 32/34.

Notificada, apresentou defesa prévia (fls. 79).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 15/06/2022 (fls. 103/105).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório da ré.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo pericial (fls. 11/13) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas em juízo.

Não há dúvidas acerca da autoria do crime.

A agente penitenciária Daiany Sant'ana de Moraes Oliveira narrou que a acusada estava no local para realizar visita ao detento Alex Almeida Marques de Souza e, ao ser submetida aos procedimentos de revista, durante o scanner corporal foi descoberto um volume incomum em sua vestimenta íntima. Ao ser indagada, a ré confessou que tinha entorpecentes consigo e receberia R\$ 1000,00. Então, foi retirado de sua calcinha um pedaço de papel enrijecido, contendo material semelhante a droga 4K.

Em interrogatório, em sede policial e em Juízo, a acusada afirmou que foi ao local para visitar o companheiro e quando estava do lado de fora da penitenciária, uma mulher desconhecida lhe entregou os entorpecentes e ia lhe pagar o valor de R\$1.000,00, além do traslado da van de Indaiatuba, onde reside. Então, ao ser submetida ao scanner corporal, a funcionária notou algo estranho em sua calcinha e a indagou, tendo revelado que estava com os entorpecentes. Entregou o objeto para a funcionária. Não sabia qual o tipo de droga. Negou que seu companheiro tivesse conhecimento desses fatos. Possui duas filhas menores de idade.

A ré confessou o crime, ao que se somam os depoimentos dos agentes penitenciários, não havendo dúvidas quanto ao fato de que ela obteria retribuição financeira por meio do ingresso de drogas ilícitas no estabelecimento penitenciário.

Não é possível vislumbrar qualquer hipótese de exclusão da culpabilidade por ter a ré praticado o ato em decorrência de dificuldades financeiras, pois, além de restar isolada a versão alegada, esta não é suficiente para afastar a conduta criminosa, prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação da ré nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado, posto que não é necessário o efeito ingresso e entrega ao destinatário para a consumação, o que se dá com a conduta de trazer consigo para fins de fornecimento a terceiro.

A situação de traficância está bem caracterizada, tendo a ré adentrado com razoável quantidade de droga escondida, o que configura, quer pela quantidade, quer pela forma de acondicionamento, a finalidade de entrega aos presos enclausurados na referida unidade carcerária, impondo-se o acolhimento da denúncia.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06, já que a infração foi cometida no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção da ré de disseminar a droga pelo local.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Deve-se reconhecer, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que a ré, primária e de bons antecedentes, pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014).

Embora a baixa quantidade apreendida em poder da ré, o fato de ter ingressado com o entorpecente em estabelecimento prisional revela maior reprovabilidade da conduta, pelo que a redução deve ser no patamar de metade.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. A conduta revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Tendo sido afastada a incidência do §4º, do art. 33, da Lei 11343 em razão do cometimento do crime em estabelecimento prisional, não é possível a dupla valoração da mesma circunstância para fins de configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/06.

Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder da ré, inclusive as condições de sua localização, foram consideradas para fins de fixação do percentual de redução na terceira fase, pelo que fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase, sendo o ingresso na unidade sido utilizado para dosar a fração do benefício, incide apenas, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, operando-se a redução pela metade, pelo que torno definitiva a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60).

Fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que a ré não esteve presa em razão desse processo.

Estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução e interdição temporária de direitos consistente na proibição de ingresso e permanência em qualquer unidade prisional no Estado de São Paulo pelo tempo de prisão imposta, tudo considerando a maior reprovabilidade da conduta e local de conduta.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré BRENDA SOUZA DA SILVA, RG: 58057800-SP, CPF: 478.132.508-42, nascida em 21/01/1997, natural de Indaiatuba - SP, filha de Adeilton Florenço da Silva e Andreia de Souza Fontes, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º, todos da Lei nº 11.343/06, submetendo à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução e interdição temporária de direitos consistente na proibição de ingresso e permanência na condição de visitante em qualquer unidade prisional no Estado de São Paulo pelo tempo de prisão imposta.

Disposições finais:

Poderá recorrer em liberdade.

Diante das circunstâncias do crime, havendo o risco concreto de continuidade delitiva, impõe-se o acautelamento do meio social, com restrição cautelar do ingresso da ré na condição de visitante no interior de qualquer unidade prisional no Estado de São Paulo, na forma do art. 319, II, do CPP. Ressalto novamente que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos.

OFICIE-SE a Secretaria de Administração Penitenciária sobre a interdição de ingresso da ré como visitante no interior de qualquer unidade prisional no Estado de São Paulo, até determinação contrária, observando que em caso de trânsito em julgado deverá observar o tempo de prisão imposta.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos da sentenciada.

Com a qualificação completa da sentenciada, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Publique-se. Intimados em audiência. Cumpram-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA